

מסורת הש"ס

א) ב"ב קמ, ז) ב"ב קסא, וס' נדפס על הגליון רש"ל גרס אפיק, א) [לעיל מנח: וש"נ], ד) ב"ב קסא, גיטין סה, ה) [בבבתי" טסף: דלמריה], ו) מוספתא דקידושין פ"ב ה"ג, ז) [למן ע"ב], ח) [נס], ט) [בבבתי" טסף: הו], י) [בבבתי" טסף: הו], יא) [בבבתי" ובר"ף טסף: דברי רבי מאיר], יב) [ומי' סוף מגילה], יג) כשנינה רש"ל, יד) [בבבתי" שביר"ף: ר"ש הטעה לשבח מקדשת וי'], ט) [בבבתי" שביר"ף טסף: כנון], ז) [ויחשע ט, ס], ח) [בבגילה וכן בבבבתי" לו: איתא מורש וז' מרגס ושס שכל אלו פסוקים], ט) [רש"ל ק] [ועי"ר רש"י לעיל לג ע"ב מרגס וס' ס' ד"ה מדרשות], ד) [גיטין פ"א ע"ב], ז) [ג'יל אלא ששבתם], ח) [וכ"כ הגדול ערך מרגס], א) [ג'יל הלכתא דא' אמר מנא אלא עד דמי הלכתא שהא משנה וי'. ועיין בביר"ף,



הגהות הב"ח

א) תוס' ד"ה המתרגם וי' ומקוסף עליו דמתרגם וחזו:



מוסף תוספות

א. מקלעת שער הנשים. רש"י מניגה ד ע"ב.



תוס' ר"י הזקן

מחלוקת בשבח ממון. אי קפידא הוי או מראה מקום הוה לו. אבל בשבח יוחסין. שאמרה לשלוחה צא וקבל לי קדושין מפלוני שאבר לי שהוא לוי ונמצא כהן, אפילו ר"ש מודה דקפידא הוי שזה דעת קצת בני אדם שאין רוצין להתחבר עם גדול מהם שמנהגם עליהם. מטא. מנעל גדול ממדת רגלי איני חפיצה. שקרא. כל התורה. בצורתו. שבא לחסר תרגום אונקלוס, כגון לא תענה על ריב [שמות כג, ב] לא (תהוהו) [ותסדיר] על דינא. מחרף. מבזה המקום ומשנה את דבריו שמוסיף מדרשו. תרגום דידן. של אונקלוס שהוא מסיני כדאייתא בבבבילה ג, א] ורשום שכל זה תרגום ושכחוהו וחזרו הוא ר' יוחנן דאמר כמאן. והלכתא בחזקיה דהוא רביה דר' יוחנן. ועוד דהא איפסיקא א) הלכתא כתנא שווא משנה ולא חשבין תורה, אלמא תניא משמע הלכתא ולא תורה.

האיש מקדש פרק שני קידושין

גט פשוט. העשוי כעין שלנו: **עדיו מסוכו**. תחת הכתב: **מקושר**.

התם מפרש לה בבבא בתרא שתקנוהו לכהנים שאין יכולין להחזיר גרושותיהן וכשהיו כועסין הולכין אל הסופר דממהר לכתוב גט ונותנו לה ומתחרט לאחר זמן תקנו להו מקושר שיש בו טורח לעשותו ואדהכי

ג) גט פשוט עדיו מתוכו מקושר עדיו מאחוריו א"פשוט שכתבו עדיו מאחוריו ומקושר שכתבו עדיו מתוכו שניהם פסולים ר' חנינא בן גמליאל אומר מקושר שכתבו עדיו מתוכו כשר שיכול לעשותו פשוט רבן שמעון בן גמליאל אומר הכל כמנהג המדינה והוינן בה ותנא קמא לית ליה מנהג המדינה ואמר א) רב אשי באתרא דנהיגי בפשוט ועבר ליה מקושר א"נ באתרא דנהיגי במקושר ועבר ליה פשוט כולי עלמא לא פליגי דודאי קפידא כי פליגי באתרא דנהיגי בין בפשוט בין במקושר ואמר ליה עביד לי פשוט ואול ועבר ליה מקושר מר סבר קפידא ומר סבר א) מראה מקום הוא לו ר' אלעזר ד) דתנן ב"האשה שאמרה התקבל לי גיטי ממקום פלוני וקבל לה גיטה ממקום אחר פסול ורבי אלעזר מכשיר אלמא קסבר מראה מקום היא לו אמר עולא מחלוקת בשבח ממון אבל בשבח יוחסין דברי הכל אינה מקודשת מאי טעמא א) מסאנא דרב מכרעאי לא בעינא תניא נמי הכי מודה א) ר' שמעון אם הטעה לשבח יוחסים אינה מקודשת אמר רב אשי מתניתין נמי דיקא דקתני ע"מ שאני כהן ונמצא לוי לוי ונמצא כהן נתין ונמצא ממזר ממזר ונמצא נתין ולא פליג ר"ש מתקיף לה מר בר רב אשי אלא דקתני ע"מ שיש לי בת או שפחה מגודלת ואין לו על מנת שאין לו ויש לו דשבח ממון הוא הכי נמי דלא פליג אלא פליג ברישא

האיש מקדש פרק שני קידושין מ.מ.

שיכול לעשותו פשוט. פי' בקונטרס אי משום שיש אור צין שיטה לשטת כשפושטו אין לחוש שיש סופרים הרבה שאינם אומנים לסדר כתיבתן ומניחין אור צין השיטות וגראה דאפי' יש חלק הרבה אין לחוש ואע"ג דגט קרח פסול א) לא מיקרי קרח אלא כשיש שיטות של חלק טפי מן העדים החתומים בו אבל אם יש עדים החתומים בו כשיטות של חלק לא מיקרי קרח: **מאי** מגודלת גדרת. פי' הקונטרס חסובה וממוך שהיא חסובה בעיני האנשים דכריה מקובלים ורצינו חננאל פי' מגדלת שער כמו מגדלם שער נשיא א) (מגיגה דף ד:) וממוך שהולכת מצית לבית לקלוע מספרת כל הדברים ממנה:

המתרגם פסוק בצורתו. פירוש כמשמעותו כגון לא

תענה על ריב מתרגם לא תסביר על דינא הרי זה גדאי לדכרצה מנזה הוא להוציא הדין לאורה אלא הכי מתרגם לא תתמנע מלאלפא למאן דמתבעי מינך דינא והמוסיף עליו פי' בקונטרס שבא לומר הואיל וניתן רשות להוסיף אוסיף אני בכל מקום שארצה הרי זה מחרף פירוש מצוה את השם משנה את דבריו ואונקלוס שהוסיף לא מדעתו הוסיף שהרי בסיני ניתן התרגום ט) שנשתכח וזכר ויסקדו דלאמר במגילה (דף א.) ורצינו חננאל פירש ט) המתרגם פסוק כלורמו כגון ויראו את אלהי ישראל (שמות כד) דמתרגם וחזו ית אלהא ד ישראל הרי זה גדאי דשכינה ממש לא ראו דכתיב (שם לג) כי לא יראני האדם ומי והמוסיף עליו ז) דלאמר וחזו ית מלאכא דאלהא הרי זה מחרף שמולה שזח המקום במלאך אלא הכי מתרגמי' וחזו ית יקרא דאלהא ד ישראל: לבנות

וה"ה לסיפא הכא נמי פליג ברישא וה"ה לסיפא הכי השתא התם אידי ואידי דשבח ממון א) פליג ברישא והוא הדין בסיפא הכא דשבח יוחסים הוא אם איתא דפליג נתני איבעית אימא הכא נמי שבח יוחסים א) מי סברת מאי מגודלת גדולה ממש מאי מגודלת גדלת דאמרה היא לא ניחא לי דשקלה מילי מינאי ואזלא גדיא קמי שיבבותיי תנו רבנן על מנת שאני קריינא כיון שקרא שלשה פסוקים בבית הכנסת הרי זו מקודשת א) ר' יהודה אומר בצורתו הרי זה בראי והמוסיף עליו הרי זה מחרף ומגרף אלא מאי תרגום יתרגום דידן והני מילי דא"ל קריינ' האבל אמר לה קרא אנא עד דקרי אורייתא נביאי וכתובי בדיוקא על מנת שאני שונה חזקיה אמר והלכות ור' יוחנן אמר תורה מיתיבי איזו היא משנה ר' מאיר אומר הלכות ר' יהודה אומר מדרש מאי

ומשל הוא: נחין. זה גבעוני על שם ויתנס יהושע חוטבי עצים ושאצי מיס ט) ואמר' ציצמות (דף עח:) דוד גזר עליהם: **מגודלם**. גדולה וראויה לשמשני: **אלא פליג ברישא**. בבבא קמיייתא גבי עני ונמצא עשיר: וה"ה. דפליג בבבא בתרייתא גבי שפחה וכיון דפליג ברישא דאם הטעה לשבח לאו טעותא היא לא אינטריך למהדר אפלוגי בסיפא הכי נמי גבי שזח יוחסין לא אינטריך אפלוגי דפליג ברישא שזבח ממון וה"ה דפליג בסיפא לשבח יוחסין: **הסם**. גבי בת או שפחה מגודלת: אידי ואידי. רישא דעני ונמצא עשיר וסיפא דאין לו שפחה ויש לו תרוייהו לשבח ממון הוא כזהא דגלי ר"ש פלוגתא ברישא לא אינטריך למהדר אפלוגי בסיפא: **הנא**. גבי לוי ונמצא כהן: **דשזח יוחסין הוא**. ואיכא למימר דמודה ר' שמעון בזהא משום דמסאנא דרב מכרעאי הוא אם איתא דפליג ר' שמעון עליה נתימיה: גדלת. חסובה: **לא ניחא לי**. שמהא שפחה חסובה לי דשקלה מילי מינאי ואולא נדיא גבי שבבבתי" משום שהיא חסובה מנזיה לספר עם שכינותיה ותשמע ממני דברים ותסדר אותם לפני שכינותי ותמן אותי צפיהם ללגע וקלם: **יתרגם אפי' מדעפיה**. בתמיה שלא כתרגום שלנו: **המסרגם פסוק כלורמו**. שבא לחסר תוספת התרגום שלנו לומר לא מתרגם פסוק זה אלא כלורמו כגון לא תענה על ריב (שמות כג) לא תסביר על דינא הרי זה גדאי: **והמוסיף עליו**. שבא לומר הואיל וניתן רשות להוסיף אוסיף גם אני בכל מקום שארצה: הרי זה מחרף. מצוה את המקום משנה את דבריו. ואונקלוס כשהוסיף לא מדעתו הוסיף שהרי בסיני ניתן אלא שנשתכח וזכר ויסקדו דלאמר' במגילה (דף א.) ושום שכל זה תרגום: **והני מילי**. דסגי בשלשה פסוקים דלאמר לה קריינא: **הלכות**. הלכה למשה מסיני: **תורה**. קס"ד תורה שבכתב: **מדרש**. ספרא וספרי שהן הלכות של [מדרשין] מקראות א) (ספר ויקרא) ט: ה"ג

עין משפט ונר מצוה

א [מיי' פ"ד מהל' גיטין] הלכה כב טוש"ע אה"ע סימן קל סעיף ד':
ב ב מיי' פ"ט מהל' גיטין הלכה לה
סמג עשין ג טוש"ע אה"ע סימן קמח סעיף מט:
בב ג ד ה מיי' פ"ח מהל' אבות הל' ד טוש"ע אה"ע סימן לח סעיף כה:
בב ד ר מיי' שם טור ש"ע שם סעיף כו:

מוסף רש"י

גט פשוט. שטר פשוט כעין שלנו שאינו תפור ומקושר דלמאן, וכל שטרות קריין גט דלאומרינן בעלמא וגט חזו שאין בו אחריות, וצין גיטין וצין בשטרות מיירי דלאומרינן בגמרא וגט חזו שאנו טהינן לחתום מתוכו (סו). מקושר עדיי מאחוריו. כתב שיטה ומינת חלק כשעור שיטה הכתובה וסופלה על החלק ומורף ואח"כ כתב שיטה ומינת שיטה חלק וסופלה על החלק ומורף וכן כרזה כדי מקום חירף השטה, והעדים חתומין מבחוץ כענין שפירשו אמונאי בגמרא וכלבד שלא יסיו קשריו מרובין מעדין, כדמתנן בבב' גיטין (פא:) דהוא ליה קרמ, ויפסם של שטר כתוב כולו כעין פשוט וזהו הנקרא אלגנו הפשוט כעמקושר ואלו הפסולות כל ככל וכל כפי עצמו וגראה מבחוץ צין כפל לכפל כעין קמח הסופר, וכן מוכח בגמרא שהעדים החתומין על כל קשר ושקר נקראין וגליון מבחוץ (שם וגי'יש הצירוף). שניהם פסולים. שלא נעשו כתיקון חכמים, ואם שער חזו הוא אינו גובה צו מן הלקוחות, ואם גט אשה אינה מתגרשת (שם). שיכול לעשותו פשוט. שקרעו התפירות ויפתח העטר ויהיה פשוט (שם). ות"ק לית ליה מנהג המדינה. בתמיה, אם רשבי"ג בא לומר שדיני פשוט ומקושר המפורשין לת"ק אם יש מדינה שנהגו לשנות דינם בענין אחר הכל כמנהג המדינה, והלא ת"ק נמי מודה בזה (שם סוה). באתרא דנהיגי בפשוט כו'. אחא לפיש בזהא מנהג המדינה מנא לפלוגי ת"ק ור"ש (שם). דודאי קפידא. ואם גט אשה פסול לגרש בו (שם). מר סבר קפידא. ואע"ג דמנהג המדינה צין בפשוט צין דלאמר בן דלאמר ליה בפשוט קפידא הוא ויפסל המקושר, ורשבי"ג סבר הכל כמנהג המדינה, כלומר מראה מקום הוא לו שאם טורח לו לכתוב מקושר יכתוב פשוט, ומיהו אם יכתוב מקושר טפי ניחא ליה שהרי מנהג המדינה בשניהם (שם). ממקום אחר פסול.

שהיא אינה רוצה להבטיח במקום אחר (שם). ור"א מבשיר. דסבר מראה מקום היא לו לטרוח וללכת בשבילה עד אותו מקום, ואם יתפוך ללכת ויתר מנזא עליו צרכה (שם).